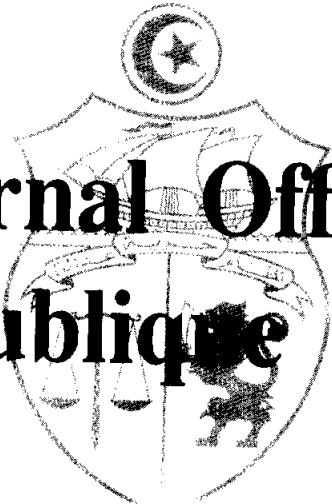




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 21 avril 1987

130^e année

N° 29

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministère

Nomination d'un chef de service	546
---------------------------------------	-----

Ministère de la justice

Révocation d'un huissier-notaire	546
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	546

Ministère du plan et des finances

Décret n° 87-646 du 17 avril 1987, portant suspension de la taxe à la production due à l'importation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire	546
Décret n° 87-648 du 18 avril 1987, complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers	546
Arrêté du ministre du plan et des finances du 15 avril 1987, modifiant et complétant l'article 73 du code des douanes	547
Arrêté du ministre du plan et des finances du 15 avril 1987, modifiant l'arrêté du 22 octobre 1966 réglementant la culture du tabac en Tunisie	547
Liste des membres de la commission nationale supérieure du plan	548

avis communications

Ministère du plan et des finances

Avis de change fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes en devises et des comptes en dinars convertibles de résidents	548
---	-----

Banque centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie	550
--	-----

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 87-627 du 11 avril 1987 :

Monsieur Béchir Hajeri bibliothécaire est chargé des fonctions de chef de service au conseil économique et social à compter du 1er janvier 1987.

MINISTRE DE LA JUSTICE

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice du 15 avril 1987 :

Monsieur Mohamed Habib Toumi, huissier notaire à Radès circonscription du tribunal de première instance de Tunis est révoqué de ses fonctions.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 87-647 du 17 avril 1987 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Ridha Mezghani, en tant que chargé de mission au cabinet du ministre de la justice.

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

SUSPENSION DE LA TAXE

Décret n° 87-646 du 17 avril 1987, portant suspension de la taxe à la production due à l'importation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le code des douanes, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de services et notamment son article 7 bis ;

Vu le décret n° 85-1401 du 8 novembre 1985, portant imposition des articles et produits destinés à l'industrie pharmaceutique et les produits pharmaceutiques finis à la taxe à la production ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Est suspendue la taxe à la production due à l'importation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire repris à la position tarifaire n° 30-03 du tarif des droits de douane.

Art. 2. — La suspension prévue par l'article premier ci-dessus bénéficie aux entreprises et organismes agréés par les autorités compétentes en la matière pour l'importation de médicaments à usage humain ou animal.

Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au 31 décembre 1987.

Art. 4. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 avril 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

COMPTES DEVISES

Décret n° 87-648 du 18 avril 1987, complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers ;

Vu la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour l'année 1986 et notamment ses articles 15, 16 et 17 ;

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 suivie tel que modifié par le décret n° 87-54 du 17 janvier 1987 ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article 25 (nouveau) du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par le décret n° 87-54 du 17 janvier 1987, est complété par un troisième alinéa libellé comme suit :

Art. 25. (alinéa 3 nouveau). — « Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie ayant des ressources en devises, peut pour les besoins de son activité professionnelle, être autorisée à se faire ouvrir à titre particulier des comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles dans les conditions fixées par le ministre du plan et des finances après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ».

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 18 avril 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre
RACHID SFAR

CODES DES DOUANES

Arrêté du ministre du plan et des finances du 15 avril 1987 modifiant et complétant l'article 73 du code des douanes.

Le ministre du plan et des finances;

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de la législation douanière et notamment son article 6;

Vu le code des douanes et notamment son article 73;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985 et notamment son article 46;

Arrête :

Article unique. — Le paragraphe 2 de l'article 73 du code des douanes est modifié et complété comme suit :

2. — Elle doit être présentée lors ou après l'arrivée des marchandises au bureau de douane. Toutefois le directeur général des douanes peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes, notamment dans les cas des produits inflammables, périssables, dangereux, pondéreux ou encombrants ou de marchandises importées par les administrations et établissements bénéficiant du crédit administratif. En tout état de cause, les déclarations déposées avant l'arrivée des marchandises seront considérées comme nulles et non avenues de plein droit en cas de changement des taux des droits et taxes applicables à la marchandise ou de fluctuations supérieure à 1% du cours de change de la devise de facturation, constaté dans l'intervalle de temps qui sépare la date

d'enregistrement de la déclaration et la date d'arrivée de la marchandise.

Tunis, le 15 avril 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

TABAC

Arrêté du ministre du plan et des finances du 15 avril 1987 modifiant l'arrêté du 22 octobre 1966 relatif à la culture du tabac en Tunisie

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964 portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes;

Vu le décret du 5 avril 1922 réglementant la culture du tabac en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1966 relatif à la culture du tabac en Tunisie, tel qu'il a été modifié par les arrêtés des 19 février 1968, 9 mars 1972, 28 juillet 1973, 29 juillet 1974, 8 avril 1975, 19 septembre 1977, 8 décembre 1978, 8 juin 1981, 23 août 1983 et 20 août 1985;

Sur proposition du directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes et après avis du conseil d'administration;

Arrête :

Article unique. — Les articles trois et quatre de l'arrêté sus-visé du 22 octobre 1966 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau). — Prix : Les prix auxquels la régie prendra livraison des tabacs à partir de 1987 sont fixés ainsi qu'il suit par 100kgs du tabac.

Qualités	Tabacs à fumer	Tabac à priser	
		Souffi Gabès	Souffi Cap Bon
Surchoix	92.000	68.000	62.000
1 ^{ère} qualité	87.000	61.000	56.000
2 ^{ème} qualité	76.000	54.000	50.000
3 ^{ème} qualité	65.000	47.000	42.000
4 ^{ème} qualité	41.000	36.000	35.000
5 ^{ème} qualité	15.000	20.000	20.000

Article 4 (nouveau). — Outre les prix ci-dessus :

Il pourra être alloué :

— une prime de qualité compte tenu :

De la présentation de la récolte (capsage des manques et confection correcte des balles

— de l'homogénéité des tabacs d'une même qualité (triage)

— du développement des feuilles et de leur charpente

— pour les tabacs à fumer, il sera tenu compte de leur légèreté, de leur feuillant, de la finesse de leur tissu et de leur combustibilité

Pour les tabacs à priser «Souffi» il sera tenu compte de leur gomme de leur force et de leur montant.

Les taux de ces primes sont fixés à partir de 1987 ainsi qu'il suit pour 100kgs de tabac livrés et classés.

Variétés	Tabacs à fumer	Tabac à priser	
		Souffi Gabès	Souffi Cap Bon
Taux	27.000	21.000	20.000

Les taux sont attribuées par dixième sur la base de :
 -- 6 à 10 dixièmes pour les qualités surchoix et premières
 -- 0 à 5 dixième pour les qualités deuxième et troisième.
 Le reste sans changement.

Tunis, le 15 avril 1987
 Le ministre du plan et des finances
 ISMAIL KHELIL

VU
 Le Premier ministre
 RACHID SFAR

COMMISSION NATIONALE

Par arrêté du Premier ministre du 15 avril 1987 :

La liste des membres de la commission nationale supérieure du VII^e plan est fixée comme suit :

1) Les représentants de la chambre des députés :

Messieurs :
 Abderrahman Zouari
 Mohamed Néjib Drissi
 Hédi Tébourbi
 Mohsen Fradi
 Abdelaziz El Bouzaïdi
 Mohamed Salah El Mounni
 Mohamed Frioui

2) Les représentants du conseil économique et social :

Messieurs :

Mohamed Ennaceur
 Sadok Allouche
 Sadok Bahroun

3) Les représentants des organisations nationales :

— Du Parti socialiste destourien

Messieurs :

Ahmed Douiri
 Abdelkarim Merdassi

— De l'union tunisienne de l'industrie du commerce
 et de l'artisanat :

Messieurs :

Habib Majoul
 Abdallah Ben M'Barek

— De l'union générale des travailleurs tunisiens :

Messieurs :

Abdelaziz Bouraoui
 Moncef Gmar

— De l'union nationale des agriculteurs :

Messieurs :

Abdelbaki Pacha
 Mahmoud El M'Hadhbi

— De l'union nationale des femmes tunisiennes

Mesdames :

Boutheina Zmerli
 Moufida Goucha

avis et communications

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

AVIS DE CHANGE

Avis de change fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes en devises et des comptes en dinars convertibles de résidents.

Le présent avis pris dans le cadre de l'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur, tel que modifié par le décret n° 86-54 du 17 janvier 1986 et le décret n° 87-648 du 18 avril 1987 régleme l'ouverture et le fonctionnement des comptes suivants :

— comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles au nom de personnes résidentes pour leurs avoirs acquis régulièrement à l'étranger et dont la cession à la Banque Centrale de Tunisie n'est pas prescrite ;

— les comptes professionnels en devises et en dinars convertibles au nom de personnes résidentes pour les besoins de leur activité.

D'autre part, le présent texte étend la possibilité d'ouverture des comptes spéciaux susvisés au profit des personnes physiques résidentes de nationalité étrangère. En effet ces dernières, libres au regard de la législation tunisienne des changes de toute obligation de déclaration au titre de leurs avoirs constitués à l'étranger sans aucun rapport avec leur situation en Tunisie, seraient ainsi incitées à conserver en Tunisie leurs disponibilités provenant des biens dont il s'agit.

CHAPITRE PREMIER

Comptes spéciaux en devises et comptes spéciaux en dinars convertibles.

I. — Conditions d'ouverture :

Les personnes physiques de nationalité tunisienne ou étrangère et les personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie ont la possibilité de se faire ouvrir auprès d'intermédiaires agréés des comptes spéciaux en devises convertibles ou en dinars convertibles. L'ouverture de ces comptes est subordonnée à la seule condition de la justification de l'accomplissement auprès de

la Banque Centrale de Tunisie de la déclaration prévue par les articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et de l'article 16 de la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l'année 1986, sauf pour ce qui concerne les personnes physiques de nationalité étrangère non soumises à cette obligation.

II. — Règles de fonctionnement :

SECTION I

Comptes spéciaux en « devises convertibles »

A. — Opérations au crédit :

1) Les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être crédités sans autorisation préalable :

- des versements de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que des avoirs en devises à l'étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et l'article 16 de la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l'année 1986.

Le versement des billets de banques étrangers est effectué au vu d'une déclaration d'importation visée par la douane.

- des sommes provenant de la clôture d'un compte étranger en « devises » ou en « dinars convertibles » du titulaire du compte.

- des sommes provenant d'un autre compte spécial en « devise » ou en « dinars convertibles ».

- des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte si elles sont employées par l'intermédiaire agréé à un taux rémunérateur, dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale.

2) Toute autre inscription au crédit du compte est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

B. — Opérations au débit :

1) Les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable :

- de la cession desdites devises à la Banque Centrale de Tunisie.

- pour tout règlement à l'étranger.

- pour la remise de toutes devises étrangères au titulaire du compte, pour effectuer un voyage à l'étranger.

- pour le crédit d'un autre compte spécial en devises ou en dinars convertibles.

2) Toute autre opération effectuée au profit d'un résident est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie étant entendu qu'en aucun cas le compte ne peut être rendu débiteur.

SECTION II

Comptes spéciaux en « dinars convertibles »

A. — Opération au crédit :

1) Les comptes spéciaux en « dinars convertibles » peuvent être crédités sans autorisation préalable :

- du produit en dinars de la cession à la Banque Centrale de Tunisie de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que des avoirs en devises à l'étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et de l'article 16 de la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l'année 1986.

La cession des billets de banques étrangers est effectuée au vu d'une déclaration d'importation visée par la douane.

- des sommes provenant de la clôture d'un compte étranger en devises ou en dinars convertibles du titulaire du compte.

- des sommes provenant d'un autre compte spécial en devises ou en dinars convertibles.

- des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte si elles sont employées par l'intermédiaire agréé à un taux rémunérateur, dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale.

2) Toute autre inscription au crédit du compte est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

B. — Opération débit :

1) Les comptes spéciaux en « dinars convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable :

- pour tout règlement en Tunisie.

- en vue de l'achat de toutes devises étrangères à la Banque Centrale de Tunisie pour.

- effectuer tout règlement à l'étranger ;

- être remise au titulaire du compte pour effectuer un voyage à l'étranger.

- pour le crédit d'un autre compte spécial en devises ou en dinars convertibles.

2) Toute opération de transfert ou de remise de devises effectuée au profit d'un résident, est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie étant entendu qu'il ne peut être en aucun cas rendu débiteur.

CHAPITRE II

Comptes professionnels en devises ou comptes professionnels en dinars convertibles :

1) Toute personne physique résidente et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie peut être autorisée par la Banque Centrale de Tunisie, à titre particulier, à se faire ouvrir des comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles.

2) Les comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles sont crédités à partir des ressources en devises régulièrement acquises par le titulaire du compte et débités pour les besoins de l'activité professionnelle de l'intéressé dans les conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie, étant entendu que les dits comptes ne peuvent être en aucun cas rendu débiteur.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 28 février 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	13.020.281,505
Avoirs en devises	84.241.772,494
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	125.515.182,024
Compte courant postal	1.705.022,386
Effets escomptés	679.453.600,556
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	20.043.702,578
Effets à l'encaissement	1.301.938,482
Intervention sur le marché monétaire	275.950.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	159.080.408,608
Immobilisations	15.852.514,178
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	215.045.708,502
Débiteurs divers	32.007.421,375
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	140.493.309,587
	1.811.793.516,266

passif

Billets et monnaies en circulation	680.334.757,452
Comptes courants des banques et des établissements financiers	6.844.112,521
Comptes du gouvernement	76.729.251,516
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	18.006.978,303
Autres engagements à vue et à terme	267.746.362,868
Déposants d'effets à l'encaissement	1.301.938,482
Comptes de coopération économique	128.087.512,708
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	215.045.708,502
Créditeurs divers	176.976,139
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	147.628.540,454
	1.811.793.516,266

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Situation générale décadaire au 10 mars 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	13.020.281,505
Avoirs en devises	63.245.675,382
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	125.466.331,922
Compte courant postal	2.535.221,967
Effets escomptés	677.522.949,574
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	14.231.938,180
Effets à l'encaissement	8.117.044,019
Intervention sur le marché monétaire	350.005.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	159.080.408,608
Immobilisations	15.888.017,681
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	214.161.855,001
Débiteurs divers	19.080.640,811
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	141.168.495,427
	1.851.606.514,068

passif

Billets et monnaies en circulation	674.801.704,205
Comptes courants des banques et des établissements financiers	7.355.105,361
Comptes du gouvernement	112.699.361,790
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	18.088.970,711
Autres engagements à vue et à terme	268.265.513,847
Déposants d'effets à l'encaissement	8.117.044,019
Comptes de coopération économique	128.038.662,606
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	214.161.855,001
Créditeurs divers	184.134.483
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	150.002.784,724
	1.851.606.514,068

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

<i>PAYS</i>	<i>EDITION originale</i>	<i>TRADUCTION française</i>	<i>EDITION ORIGINALE et sa traduction</i>
	<i>(Dinars)</i>	<i>(Dinars)</i>	<i>(Dinars)</i>
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7